

中华人民共和国电子签名法(2019修正)

制定机关：[全国人大常委会](#)

发文字号：[中华人民共和国主席令第29号](#)

公布日期：[2019.04.23](#)

施行日期：[2019.04.23](#)

时效性：[现行有效](#)

效力位阶：[法律](#)

法规类别：[电子工业管理](#)

专题分类：[合同](#) [人工智能](#)

[2015-2019编注](#) [2004-2015编注](#)

中华人民共和国电子签名法

（2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过 根据2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《[关于修改〈中华人民共和国电力法〉等六部法律的决定](#)》第一次修正 根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《[关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定](#)》第二次修正）

目 录

第一章 总 则

第二章 数据电文

第三章 电子签名与认证

第四章 法律责任

第五章 附 则

第一章 总 则

第一条 为了规范电子签名行为，确立电子签名的法律效力，维护有关各方的合法权益，制定本法。

法宝联想

司法案例 司法案例 (4)

法学期刊 法学期刊 (1)

第二条 本法所称电子签名，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

本法所称数据电文，是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (2) 法律动态 (1)

司法案例 司法案例 (855) 案例报道 (1) 仲裁案例 (1)

法学期刊 法学期刊 (49)

法宝律师 律所实务 (2)

专题参考 专题参考 (5)

第三条 民事活动中的合同或者其他文件、单证等文书，当事人可以约定使用或者不使用电子签名、数据电文。

当事人约定使用电子签名、数据电文的文书，不得仅因为其采用电子签名、数据电文的形式而否定其法律效力。

前款规定不适用下列文书：

- (一) 涉及婚姻、收养、继承等人身关系的；
- (二) 涉及停止供水、供热、供气等公用事业服务的；
- (三) 法律、行政法规规定的不适用电子文书的其他情形。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (5)

司法案例 司法案例 (9766) 仲裁案例 (1)

法学期刊 法学期刊 (41)

法宝律师 律所实务 (5)

专题参考 专题参考 (2)

第二章 数据电文

第四条 能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (2)
司法案例 司法案例 (1043)
法学期刊 法学期刊 (33)
法宝律师 律所实务 (1)
专题参考 专题参考 (8)

第五条 符合下列条件的数据电文，视为满足法律、法规规定的原件形式要求：

- (一) 能够有效地表现所载内容并可供随时调取查用；
- (二) 能够可靠地保证自最终形成时起，内容保持完整、未被更改。但是，在数据电文上增加背书以及数据交换、储存和显示过程中发生的形式变化不影响数据电文的完整性。

法宝联想

司法案例 司法案例 (1331) 案例报道 (1)
法学期刊 法学期刊 (40)
法宝律师 律所实务 (2)
专题参考 专题参考 (9)

第六条 符合下列条件的数据电文，视为满足法律、法规规定的文件保存要求：

- (一) 能够有效地表现所载内容并可供随时调取查用；
- (二) 数据电文的格式与其生成、发送或者接收时的格式相同，或者格式不相同但是能够准确表现原来生成、发送或者接收的内容；
- (三) 能够识别数据电文的发件人、收件人以及发送、接收的时间。

法宝联想

司法案例 司法案例 (226)
法学期刊 法学期刊 (4)
法宝律师 律所实务 (1)
专题参考 专题参考 (2)

第七条 数据电文不得仅因为其是以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的而被拒绝作为证据使用。

法宝联想

法律法规 规范性文件(1) 草案(1)
司法案例 司法案例(153) 仲裁案例(1)
法学期刊 法学期刊(16)
专题参考 专题参考(2)

第八条 审查数据电文作为证据的真实性,应当考虑以下因素:

- (一) 生成、储存或者传递数据电文方法的可靠性;
- (二) 保持内容完整性方法的可靠性;
- (三) 用以鉴别发件人方法的可靠性;
- (四) 其他相关因素。

法宝联想

司法案例 司法案例(2509) 案例报道(1)
法学期刊 法学期刊(27)
法宝律师 律所实务(1)
专题参考 专题参考(2)

第九条 数据电文有下列情形之一的,视为发件人发送:

- (一) 经发件人授权发送的;
- (二) 发件人的信息系统自动发送的;
- (三) 收件人按照发件人认可的方法对数据电文进行验证后结果相符的。

当事人对前款规定的事项另有约定的,从其约定。

法宝联想

司法案例 司法案例(106)
法学期刊 法学期刊(15)
法宝律师 律所实务(1)
专题参考 专题参考(1)

第十条 法律、行政法规规定或者当事人约定数据电文需要确认收讫的,应当确认收讫。发件人收到收件人的收讫确认时,数据电文视为已经收到。

法宝联想

司法案例 司法案例(2)
法学期刊 法学期刊(1)
专题参考 专题参考(1)

第十一条 数据电文进入发件人控制之外的某个信息系统的时间，视为该数据电文的发送时间。

收件人指定特定系统接收数据电文的，数据电文进入该特定系统的时间，视为该数据电文的接收时间；未指定特定系统的，数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为该数据电文的接收时间。

当事人对数据电文的发送时间、接收时间另有约定的，从其约定。

法宝联想

司法案例 司法案例 (20)
法学期刊 法学期刊 (18)
法宝律师 律所实务 (1)
专题参考 专题参考 (6)

第十二条 发件人的主营业地为数据电文的发送地点，收件人的主营业地为数据电文的接收地点。没有主营业地的，其经常居住地为发送或者接收地点。

当事人对数据电文的发送地点、接收地点另有约定的，从其约定。

法宝联想

司法案例 司法案例 (13)
法学期刊 法学期刊 (5)
专题参考 专题参考 (2)

第三章 电子签名与认证

第十三条 电子签名同时符合下列条件的，视为可靠的电子签名：

- (一) 电子签名制作数据用于电子签名时，属于电子签名人专有；
- (二) 签署时电子签名制作数据仅由电子签名人控制；
- (三) 签署后对电子签名的任何改动能够被发现；
- (四) 签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。

当事人也可以选择使用符合其约定的可靠条件的电子签名。

法宝联想

法律法规 部门规章 (1) 规范性文件 (16)
司法案例 司法案例 (4723) 案例报道 (1) 仲裁案例 (1)
法学期刊 法学期刊 (35)
法宝律师 律所实务 (12)
专题参考 专题参考 (5)

第十四条 可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (9)
司法案例 司法案例 (41748) 案例报道 (2) 仲裁案例 (2)
法学期刊 法学期刊 (39)
法宝律师 律所实务 (7)
专题参考 专题参考 (3)

第十五条 电子签名人应当妥善保管电子签名制作数据。电子签名人知悉电子签名制作数据已经失密或者可能已经失密时，应当及时告知有关各方，并终止使用该电子签名制作数据。

法宝联想

司法案例 司法案例 (89)
法学期刊 法学期刊 (1)
专题参考 专题参考 (1)

第十六条 电子签名需要第三方认证的，由依法设立的电子认证服务提供者提供认证服务。

法宝联想

司法案例 司法案例 (4810)
法学期刊 法学期刊 (13)
法宝律师 律所实务 (1)

第十七条 提供电子认证服务，应当具备下列条件：

- (一) 取得企业法人资格；
- (二) 具有与提供电子认证服务相适应的专业技术人员和管理人员；
- (三) 具有与提供电子认证服务相适应的资金和经营场所；
- (四) 具有符合国家安全标准的技术和设备；
- (五) 具有国家密码管理机构同意使用密码的证明文件；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (9)
司法案例 司法案例 (84)
法学期刊 法学期刊 (5)

第十八条 从事电子认证服务，应当向国务院信息产业主管部门提出申请，并提交符合本法第十

七条规定条件的相关材料。国务院信息产业主管部门接到申请后经依法审查，征求国务院商务主管部门等有关部门的意见后，自接到申请之日起四十五日内作出许可或者不予许可的决定。予以许可的，颁发电子认证许可证书；不予许可的，应当书面通知申请人并告知理由。

取得认证资格的电子认证服务提供者，应当按照国务院信息产业主管部门的规定在互联网上公布其名称、许可证号等信息。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (11) 草案 (1)
司法案例 司法案例 (108)
法学期刊 法学期刊 (8)

第十九条 电子认证服务提供者应当制定、公布符合国家有关规定的电子认证业务规则，并向国务院信息产业主管部门备案。

电子认证业务规则应当包括责任范围、作业操作规范、信息安全保障措施等事项。

法宝联想

司法案例 司法案例 (6)
法学期刊 法学期刊 (1)

第二十条 电子签名人向电子认证服务提供者申请电子签名认证证书，应当提供真实、完整和准确的信息。

电子认证服务提供者收到电子签名认证证书申请后，应当对申请人的身份进行查验，并对有关材料进行审查。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (1)
司法案例 司法案例 (65) 案例报道 (1)
法学期刊 法学期刊 (3)

第二十一条 电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书应当准确无误，并应当载明下列内容：

- (一) 电子认证服务提供者名称；
- (二) 证书持有人名称；
- (三) 证书序列号；

- (四) 证书有效期;
- (五) 证书持有人的电子签名验证数据;
- (六) 电子认证服务提供者的电子签名;
- (七) 国务院信息产业主管部门规定的其他内容。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(51\)](#) [案例报道 \(1\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(2\)](#)

第二十二条 电子认证服务提供者应当保证电子签名认证证书内容在有效期内完整、准确，并保证电子签名依赖方能够证实或者了解电子签名认证证书所载内容及其他有关事项。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(11\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(1\)](#)

第二十三条 电子认证服务提供者拟暂停或者终止电子认证服务的，应当在暂停或者终止服务九十日前，就业务承接及其他有关事项通知有关各方。

电子认证服务提供者拟暂停或者终止电子认证服务的，应当在暂停或者终止服务六十日前向国务院信息产业主管部门报告，并与其他电子认证服务提供者就业务承接进行协商，作出妥善安排。

电子认证服务提供者未能就业务承接事项与其他电子认证服务提供者达成协议的，应当申请国务院信息产业主管部门安排其他电子认证服务提供者承接其业务。

电子认证服务提供者被依法吊销电子认证许可证书的，其业务承接事项的处理按照国务院信息产业主管部门的规定执行。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(1\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(1\)](#)

第二十四条 电子认证服务提供者应当妥善保存与认证相关的信息，信息保存期限至少为电子签名认证证书失效后五年。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(9\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(2\)](#)

[专题参考](#) [专题参考 \(2\)](#)

第二十五条 国务院信息产业主管部门依照本法制定电子认证服务业的具体管理办法，对电子认证服务提供者依法实施监督管理。

法宝联想

[法律法规](#) [规范性文件 \(25\)](#)

[司法案例](#) [司法案例 \(34\)](#)

[法学期刊](#) [法学期刊 \(2\)](#)

第二十六条 经国务院信息产业主管部门根据有关协议或者对等原则核准后，中华人民共和国境外的电子认证服务提供者在境外签发的电子签名认证证书与依照本法设立电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书具有同等的法律效力。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(3\)](#)

[法学期刊](#) [法学期刊 \(3\)](#)

第四章 法律责任

第二十七条 电子签名人知悉电子签名制作数据已经失密或者可能已经失密未及时告知有关各方、并终止使用电子签名制作数据，未向电子认证服务提供者提供真实、完整和准确的信息，或者有其他过错，给电子签名依赖方、电子认证服务提供者造成损失的，承担赔偿责任。

法宝联想

[法律法规](#) [规范性文件 \(1\)](#)

[司法案例](#) [司法案例 \(4\)](#)

[法学期刊](#) [法学期刊 \(3\)](#)

[专题参考](#) [专题参考 \(2\)](#)

第二十八条 电子签名人或者电子签名依赖方因依据电子认证服务提供者提供的电子签名认证服务从事民事活动遭受损失，电子认证服务提供者不能证明自己无过错的，承担赔偿责任。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(28\)](#)

[法学期刊](#) [法学期刊 \(8\)](#)

[法宝律师](#) [律所实务 \(2\)](#)

[专题参考](#) [专题参考 \(2\)](#)

第二十九条 未经许可提供电子认证服务的，由国务院信息产业主管部门责令停止违法行为；有违法所得的，没收违法所得；违法所得三十万元以上的，处违法所得一倍以上三倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足三十万元的，处十万元以上三十万元以下的罚款。

法宝联想

[法律法规](#) [规范性文件 \(9\)](#)

[司法案例](#) [司法案例 \(3\)](#)

第三十条 电子认证服务提供者暂停或者终止电子认证服务，未在暂停或者终止服务六十日前向国务院信息产业主管部门报告的，由国务院信息产业主管部门对其直接负责的主管人员处一万元以上五万元以下的罚款。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(3\)](#)

[法学期刊](#) [法学期刊 \(1\)](#)

第三十一条 电子认证服务提供者不遵守认证业务规则、未妥善保管与认证相关的信息，或者其他违法行为的，由国务院信息产业主管部门责令限期改正；逾期未改正的，吊销电子认证许可证书，其直接负责的主管人员和其他直接责任人员十年内不得从事电子认证服务。吊销电子认证许可证书的，应当予以公告并通知工商行政管理部门。

法宝联想

[法律法规](#) [规范性文件 \(7\)](#)

[司法案例](#) [司法案例 \(24\)](#)

[法学期刊](#) [法学期刊 \(2\)](#)

[专题参考](#) [专题参考 \(1\)](#)

第三十二条 伪造、冒用、盗用他人的电子签名，构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(18\)](#)

[法学期刊](#) [法学期刊 \(1\)](#)

[专题参考](#) [专题参考 \(2\)](#)

第三十三条 依照本法负责电子认证服务业监督管理工作的部门的工作人员，不依法履行行政许可、监督管理职责的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(2\)](#)

第五章 附 则

第三十四条 本法中下列用语的含义：

- (一) 电子签名人，是指持有电子签名制作数据并以本人身份或者以其所代表的人的名义实施电子签名的人；
- (二) 电子签名依赖方，是指基于对电子签名认证证书或者电子签名的信赖从事有关活动的人；
- (三) 电子签名认证证书，是指可证实电子签名人与电子签名制作数据有联系的数据电文或者其他电子记录；
- (四) 电子签名制作数据，是指在电子签名过程中使用的，将电子签名与电子签名人可靠地联系起来的字符、编码等数据；
- (五) 电子签名验证数据，是指用于验证电子签名的数据，包括代码、口令、算法或者公钥等。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(26\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(2\)](#)

第三十五条 国务院或者国务院规定的部门可以依据本法制定政务活动和其他社会活动中使用电子签名、数据电文的具体办法。

法宝联想

[法律法规](#) [规范性文件 \(4\)](#)
[司法案例](#) [司法案例 \(5\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(5\)](#)

第三十六条 本法自2005年4月1日起施行。

背景资料

立法草案

全国人大常委会关于《中华人民共和国电子签名法(草案)》审议结果的报告
十届全国人大常委会第十次会议审议电子签名法(草案二次审议稿)的意见
全国人大常委会关于《中华人民共和国电子签名法(草案)》修改情况的汇报
中央有关部门和部分企业、专家对电子签名法(草案)的意见
关于《中华人民共和国电子签名法(草案)》的说明

十届全国人大常委会第八次会议审议电子签名法(草案)的意见
上海市有关部门、企业和专家对电子签名法(草案)的意见
地方和中央有关部门对电子签名法(草案)的意见

更多

本篇引用的法规

中央法规

全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国建筑法》等八部法律的决定(含：消防法、电子签名法、城乡规划法、车船税法、商标法、反不正当竞争法、行政许可法)

全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国电力法》等六部法律的决定(含：拍卖法、老年人权益保障法、动物防疫法、电子签名法、就业促进法)

引用本篇的法规 案例 论文

行政法规

国务院办公厅关于印发《电子印章管理办法》的通知
国务院关于在线政务服务的若干规定

司法解释

最高人民法院发布互联网十大典型案例

部门规章

电子认证服务使用密码管理办法
促进和规范电子单证应用规定
国家疾控局、国家卫生健康委、国家中医药局关于印发传染病信息报告管理规范(2026年版)的通知
水利部办公厅关于发布水利工程质量检测员资格考试大纲的通知
工业和信息化部办公厅关于全面推广增值电信业务经营许可电子证照应用的通知
国家密码管理局关于发布《国家密码管理局商用密码行政检查事项清单》的公告
国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司、国家疾控局综合司关于进一步加强医疗机构电子病历信息使用管理的通知
财政部关于印发《财政电子票据管理办法》的通知

更多

其他规范性文件

北京证券交易所关于发布《北京证券交易所非公开发行公司债券挂牌条件确认业务指引》等18件规则的公告(2026修订)
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第5号——申请文件参考文本和签章要求》的通知
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所债券发行上市审核业务指南第4号——公司债券和资产支持证券申请文件的签章(2023年修订)》的通知

中国证券业协会关于发布《证券经纪业务管理实施细则》等4项自律规则的通知(2023修订)(附：证券公司客户资金账户管理规则、证券公司客户账户开户协议必备条款、证券交易委托代理协议必备条款)

中国期货业协会关于发布实施《期货公司互联网开户规则(修订)》的通知(2023)

中国证券投资基金业协会关于发布《私募投资基金电子合同业务管理办法(试行)》的通知

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所债券发行上市审核业务指南第4号——公司债券和资产支持证券申请文件的签章》的通知

地方法规规章

上海市疾病预防控制中心、上海市卫生健康委员会关于印发上海市传染病信息报告管理规范(2026年版)的通知

广西壮族自治区药品监督管理局关于全面实行政务服务事项无纸化审批的通告

西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局、西安市国有资产监督管理委员会、西安市总工会、西安企业及企业家联合会、西安市工商业联合会关于推广使用电子劳动合同的通知

合肥市公共资源交易监督管理局关于印发《合肥市工程建设项目电子招标投标操作规程》的通知

辽宁省住房和城乡建设厅关于公开征集辽宁省房屋建筑和市政工程招标投标领域介质数字证书(CA)机构的公告

青岛市劳动人事争议仲裁委员会办公室关于印发《青岛市劳动人事争议仲裁互联网异步审理规则(试行)》的通知

江西省财政厅关于印发《江西省政府采购代理机构管理暂行办法》的通知(2026)

浙江省财政厅关于修订《浙江省财政电子票据管理办法》的通知(2026)

更多

案例与裁判文书

某融资担保公司;周某;耿某乙;耿某甲二审判决书
某公司与祝某劳动争议
某保险公司肇庆中心支公司、姚某财产损失保险合同纠纷一案
某保险公司上海分公司、余某,王某机动车交通事故责任纠纷一案
某保险公司丽江市中心支公司、杨某意外伤害保险合同纠纷一案
何某甲、常州市钟楼区卫生健康局不履行职责一案
某公司申请石某租赁合同纠纷
罗亚与浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司建筑设备租赁合同纠纷

更多

法学期刊

互联网思维驱动下公证服务质量的提升路径
论智能合约自动交易的法制契合
建设工程施工合同工期延误责任认定
智能合约的交易成本挑战与合同法因应
AI智能体的私法构造与行为边界
检察机关服务霍尔果斯片区法治建设的实践与思考
供应链金融平台虚开数字债权凭证的技术逻辑与刑法规制
论数据知识产权保护的范式突破

更多

律所实务

解读2026版《药物临床试验质量管理规范》——从ICH E6(R3)与FDA规则视角审视药企的商业决策风险

金融消费者如何打破适当性义务的“证据壁垒”

电子证据在违纪解雇中的采信规则

金融消费者如何打破适当性义务的“证据壁垒”

电子提单《海商法》修订后的司法路径研究

电商商家与平台（以抖音为例）法律纠纷成因与解决分析

应收账款电子凭证法律问题多维解析

药监局新政全力支持中国高端医疗器械合规出海

更多

*注：本文格式遵循《全国人大法规备案审查信息平台电子文件格式规范（试行）》标准。

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯： [如何快速找到您需要的检索结果？](#) [法宝 V6 有何新特色？](#)



扫描二维码阅读原文

原文链接：<https://www.pkulaw.com/chl/6f82cd6fb76141e5bdfb.html>